

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE AGUADILLA

AMIGOS TRES PALMAS, INC.,
RAMÓN DÍAZ ZAMBRANA,
LEANNE ARCURI,

Demandantes,

vs.

AUTORIDAD DE CARRETERAS Y
TRANSPORTACIÓN, OFICINA DE
GERENCIA Y PERMISOS DEL
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y COMERCIO,
ING. CLAUDIO J. TORRES SERRANO,
ING. ALEXANDRA VELÁZQUEZ
DELGADO,

Demandados,

CIVL NÚM.: RN2025CV00064

SALA: 602

SOBRE:

INTERDICTO LEY 161-2009; Y
SENTENCIA DECLARATORIA

CONTESTACIÓN A DEMANDA

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECE la parte codemandada AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACIÓN DE PUERTO RICO (“ACT”), por conducto de su representación legal que suscribe, y muy respetuosamente expone y solicita:

1. Los párrafos #1 al #4 de la Demanda se niegan según redactado. Se alega afirmativamente que el 29 de enero de 2024, la ACT emitió un “notice to proceed” con relación al proyecto en cuestión, el cual es un paseo o ruta ciclista y peatonal, para que comenzara a trabajarse desde el 12 de febrero de 2024. Se alega afirmativamente que ese proyecto forma parte del Programa o Plan de mejoras permanentes de la ACT, cuenta con todos los endosos y permisos correspondientes, está en cumplimiento con ellos, y está exento de la presentación de una consulta de ubicación.

2. Los párrafos #5 y #6 de la Demanda se niegan según redactado. Se alega afirmativamente que el 29 de enero de 2024, la ACT emitió un “notice to proceed” con relación al proyecto en cuestión, el cual es un paseo o ruta ciclista y peatonal, para que comenzara a trabajarse desde el 12 de febrero de 2024. Se alega afirmativamente que ese proyecto forma parte del Programa o Plan de mejoras permanentes de la ACT, cuenta con todos los endosos y permisos correspondientes, está en cumplimiento con ellos, y está exento de la presentación de una consulta de ubicación. Se alega afirmativamente que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales

(DRNA) aprobó el proyecto con el deslinde sometido y los trámites de permisología ante la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) aquí impugnados no requerían un desline nuevo o distinto a aquél. Se alega afirmativamente que este proyecto está exento de permiso de construcción.

3. El párrafo #7 de la Demanda se niega según redactado. Se incorpora por referencia lo alegado afirmativamente en el párrafo anterior de esta Contestación a Demanda. A su vez, se alega afirmativamente que este proyecto cuenta con fondos federales, por lo cual se cumplió con el trámite de evaluación ambiental realizado en la agencia federal correspondiente (*Federal Highway Administration*), quien certificó el cumplimiento con todo lo requerido para que este proyecto fuera aprobado como una “Exclusión Categórica” federal. Se alega afirmativamente que la ACT cumplió con la correspondiente legislación y reglamentación sobre política pública ambiental de Puerto Rico.

4. Los párrafos #8 al #13 de la Demanda se niegan según redactado. Se incorpora por referencia todo lo alegado afirmativamente en los párrafos anteriores de esta Contestación a Demanda.

5. El párrafo #14 de la Demanda no requiere alegación respondiente nuestra por no estar dirigido a la compareciente y por ser una conclusión de derecho. De ser requerida, se niega.

6. Los párrafos #15 al #17 de la Demanda no requieren alegación respondiente nuestra por no estar dirigido a la compareciente. De ser requerida, se niega por falta de información y/o conocimiento.

7. Los párrafos #18 al #19 de la Demanda se aceptan.

8. Los párrafos #20 al #21 de la Demanda no requieren alegación respondiente nuestra por no estar dirigido a la compareciente y por tratarse de personas que ya no son partes demandadas en este caso. De ser requerida, se aceptan.

9. El párrafo #22 de la Demanda no requieren alegación respondiente nuestra por no estar dirigido a la compareciente y por tratarse de personas que ya no son partes demandadas en este caso. De ser requerida, se niega según redactado. Se alega afirmativamente que en este caso la ACT no ha alegado que esas personas son “partes indispensables”.

10. Los párrafos #23 al #32 de la Demanda no requieren alegación respondiente nuestra porque cada uno es una conclusión de derecho. De ser requerida, se niega. Se incorpora por referencia todo lo alegado afirmativamente en los anteriores párrafos #1 al #3 de esta Contestación a Demanda.

11. Los párrafos #33 al #40 de la Demanda se niegan según redactado. Se alega afirmativamente que el 29 de enero de 2024, la ACT emitió un “notice to proceed” con relación al proyecto en cuestión, el cual es un paseo o ruta ciclista y peatonal, para que comenzara a trabajarse desde el 12 de febrero de 2024. Se alega afirmativamente que ese proyecto forma parte del Programa o Plan de mejoras permanentes de la ACT, cuenta con todos los endosos y permisos correspondientes, está en cumplimiento con ellos, y está exento de la presentación de una consulta de ubicación.

12. El párrafo #41 de la Demanda se niega. Se alega afirmativamente que el 29 de enero de 2024, la ACT emitió un “notice to proceed” con relación al proyecto en cuestión, el cual es un paseo o ruta ciclista y peatonal, para que comenzara a trabajarse desde el 12 de febrero de 2024. Se alega afirmativamente que ese proyecto forma parte del Programa o Plan de mejoras permanentes de la ACT, cuenta con todos los endosos y permisos correspondientes, está en cumplimiento con ellos, y está exento de la presentación de una consulta de ubicación.

13. Los párrafos #42 al #43 de la Demanda no requieren alegación respondiente nuestra por no estar dirigido a la compareciente y porque cada uno es una conclusión de derecho. De ser requerida, se niegan. Se alega afirmativamente que el 29 de enero de 2024, la ACT emitió un “notice to proceed” con relación al proyecto en cuestión, el cual es un paseo o ruta ciclista y peatonal, para que comenzara a trabajarse desde el 12 de febrero de 2024. Se alega afirmativamente que ese proyecto forma parte del Programa o Plan de mejoras permanentes de la ACT, cuenta con todos los endosos y permisos correspondientes, está en cumplimiento con ellos, y está exento de la presentación de una consulta de ubicación. Se alega afirmativamente que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) aprobó el proyecto con el deslinde sometido y los trámites de permisología ante la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) aquí impugnados no requerían un desline nuevo o distinto a aquél. Se alega afirmativamente que este proyecto está exento de permiso de construcción.

14. Los párrafos #44 al #64 de la Demanda se niegan según redactado. Se alega afirmativamente que el 29 de enero de 2024, la ACT emitió un “notice to proceed” con relación al proyecto en cuestión, el cual es un paseo o ruta ciclista y peatonal, para que comenzara a trabajarse desde el 12 de febrero de 2024. Se alega afirmativamente que ese proyecto forma parte del Programa o Plan de mejoras permanentes de la ACT, cuenta con todos los endosos y permisos correspondientes, está en cumplimiento con ellos, y está exento de la presentación de una consulta

de ubicación. Se alega afirmativamente que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) aprobó el proyecto con el deslinde sometido y los trámites de permisología ante la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) aquí impugnados no requerían un desline nuevo o distinto a aquél. Se alega afirmativamente que este proyecto está exento de permiso de construcción.

15. El párrafo #65 de la Demanda no requieren alegación respondiente nuestra por no estar dirigido a la compareciente y porque es una conclusión de derecho. De ser requerida, se niega. Se incorpora por referencia lo alegado afirmativamente en el párrafo anterior de esta Contestación a Demanda.

16. El párrafo #66 de la Demanda se niega. Se incorpora por referencia lo alegado afirmativamente en el párrafo #14 de esta Contestación a Demanda.

17. El párrafo #67 de la Demanda se niega. Se alega afirmativamente que el proyecto no impacta la zona marítimo-terrestre ni los bienes de dominio público marítimo-terrestre.

18. Los párrafos #68 y #69 de la Demanda no requieren alegación respondiente nuestra por no estar dirigido a la compareciente y porque cada uno es una conclusión de derecho. De ser requerida, se niegan. Se alega afirmativamente que el proyecto no impacta la zona marítimo-terrestre ni los bienes de dominio público marítimo-terrestre.

19. Los párrafos #70 al #73 de la Demanda se niegan. Se alega afirmativamente que el proyecto no impacta la zona marítimo-terrestre ni los bienes de dominio público marítimo-terrestre.

20. El párrafo #74 de la Demanda no requiere alegación respondiente nuestra por no estar dirigido a la compareciente y porque es una conclusión de derecho. De ser requerida, se niega. Se alega afirmativamente que el proyecto no impacta la zona marítimo-terrestre ni los bienes de dominio público marítimo-terrestre.

21. El párrafo #75 de la Demanda se niega. Se alega afirmativamente que el proyecto no impacta la zona marítimo-terrestre ni los bienes de dominio público marítimo-terrestre.

22. El párrafo #76 de la Demanda se niega. Se alega afirmativamente que este proyecto cuenta con fondos federales, por lo cual se cumplió con el trámite de evaluación ambiental realizado en la agencia federal correspondiente (*Federal Highway Administration*), quien certificó el cumplimiento con todo lo requerido para que este proyecto fuera aprobado como una “Exclusión Categórica” federal. Se alega afirmativamente que la ACT cumplió con la correspondiente legislación y reglamentación sobre política pública ambiental de Puerto Rico.

23. Los párrafos #77 al #80 de la Demanda no requieren alegación respondiente nuestra por no estar dirigido a la compareciente y porque cada uno es una conclusión de derecho. De ser requerida, se niegan. Se alega afirmativamente que este proyecto cuenta con fondos federales, por lo cual se cumplió con el trámite de evaluación ambiental realizado en la agencia federal correspondiente (*Federal Highway Administration*), quien certificó el cumplimiento con todo lo requerido para que este proyecto fuera aprobado como una “Exclusión Categórica” federal. Se alega afirmativamente que la ACT cumplió con la correspondiente legislación y reglamentación sobre política pública ambiental de Puerto Rico.

24. El párrafo #81 de la Demanda se niega. Se alega afirmativamente que este proyecto cuenta con fondos federales, por lo cual se cumplió con el trámite de evaluación ambiental realizado en la agencia federal correspondiente (*Federal Highway Administration*), quien certificó el cumplimiento con todo lo requerido para que este proyecto fuera aprobado como una “Exclusión Categórica” federal. Se alega afirmativamente que la ACT cumplió con la correspondiente legislación y reglamentación sobre política pública ambiental de Puerto Rico. Se alega afirmativamente que este proyecto no requiere una Declaración de Impacto Ambiental ni una Evaluación Ambiental.

25. Los párrafos #82 al #84 de la Demanda se niegan según redactados. Se alega afirmativamente que este proyecto cuenta con fondos federales, por lo cual se cumplió con el trámite de evaluación ambiental realizado en la agencia federal correspondiente (*Federal Highway Administration*), quien certificó el cumplimiento con todo lo requerido para que este proyecto fuera aprobado como una “Exclusión Categórica” federal. Se alega afirmativamente que la ACT cumplió con la correspondiente legislación y reglamentación sobre política pública ambiental de Puerto Rico. Se alega afirmativamente que este proyecto no requiere una Declaración de Impacto Ambiental ni una Evaluación Ambiental.

26. El párrafo #85 de la Demanda no requiere alegación respondiente nuestra por no estar dirigido a la compareciente y porque es una conclusión de derecho. De ser requerida, se niega. Se alega afirmativamente que este proyecto cuenta con fondos federales, por lo cual se cumplió con el trámite de evaluación ambiental realizado en la agencia federal correspondiente (*Federal Highway Administration*), quien certificó el cumplimiento con todo lo requerido para que este proyecto fuera aprobado como una “Exclusión Categórica” federal. Se alega afirmativamente que la ACT cumplió con la correspondiente legislación y reglamentación sobre política pública

ambiental de Puerto Rico. Se alega afirmativamente que este proyecto no requiere una Declaración de Impacto Ambiental ni una Evaluación Ambiental.

27. Los párrafos #86 al #99 de la Demanda se niegan según redactados. Se alega afirmativamente que este proyecto cuenta con fondos federales, por lo cual se cumplió con el trámite de evaluación ambiental realizado en la agencia federal correspondiente (*Federal Highway Administration*), quien certificó el cumplimiento con todo lo requerido para que este proyecto fuera aprobado como una “Exclusión Categórica” federal. Se alega afirmativamente que la ACT cumplió con la correspondiente legislación y reglamentación sobre política pública ambiental de Puerto Rico. Se alega afirmativamente que este proyecto no requiere una Declaración de Impacto Ambiental ni una Evaluación Ambiental.

28. Los párrafos #100 al #117 de la Demanda se niegan. Se alega afirmativamente que este proyecto cuenta con fondos federales, por lo cual se cumplió con el trámite de evaluación ambiental realizado en la agencia federal correspondiente (*Federal Highway Administration*), quien certificó el cumplimiento con todo lo requerido para que este proyecto fuera aprobado como una “Exclusión Categórica” federal. Se alega afirmativamente que la ACT cumplió con la correspondiente legislación y reglamentación sobre política pública ambiental de Puerto Rico. Se alega afirmativamente que este proyecto no requiere una Declaración de Impacto Ambiental ni una Evaluación Ambiental.

29. Los párrafos #118 al #120 de la Demanda se niegan según redactados. Se alega afirmativamente que este proyecto cuenta con fondos federales, por lo cual se cumplió con el trámite de evaluación ambiental realizado en la agencia federal correspondiente (*Federal Highway Administration*), quien certificó el cumplimiento con todo lo requerido para que este proyecto fuera aprobado como una “Exclusión Categórica” federal. Se alega afirmativamente que la ACT cumplió con la correspondiente legislación y reglamentación sobre política pública ambiental de Puerto Rico. Se alega afirmativamente que este proyecto no requiere una Declaración de Impacto Ambiental ni una Evaluación Ambiental.

30. Los párrafos #121 al #123 de la Demanda se niegan. Se alega afirmativamente que este proyecto cuenta con fondos federales, por lo cual se cumplió con el trámite de evaluación ambiental realizado en la agencia federal correspondiente (*Federal Highway Administration*), quien certificó el cumplimiento con todo lo requerido para que este proyecto fuera aprobado como una “Exclusión Categórica” federal. Se alega afirmativamente que la ACT cumplió con la

correspondiente legislación y reglamentación sobre política pública ambiental de Puerto Rico. Se alega afirmativamente que este proyecto no requiere una Declaración de Impacto Ambiental ni una Evaluación Ambiental.

31. El párrafo #124 de la Demanda se niega según redactado. Se alega afirmativamente que este proyecto cuenta con fondos federales, por lo cual se cumplió con el trámite de evaluación ambiental realizado en la agencia federal correspondiente (*Federal Highway Administration*), quien certificó el cumplimiento con todo lo requerido para que este proyecto fuera aprobado como una “Exclusión Categórica” federal. Se alega afirmativamente que la ACT cumplió con la correspondiente legislación y reglamentación sobre política pública ambiental de Puerto Rico. Se alega afirmativamente que este proyecto no requiere una Declaración de Impacto Ambiental ni una Evaluación Ambiental.

32. Los párrafos #125 al #128 de la Demanda se niegan. Se alega afirmativamente que este proyecto cuenta con fondos federales, por lo cual se cumplió con el trámite de evaluación ambiental realizado en la agencia federal correspondiente (*Federal Highway Administration*), quien certificó el cumplimiento con todo lo requerido para que este proyecto fuera aprobado como una “Exclusión Categórica” federal. Se alega afirmativamente que la ACT cumplió con la correspondiente legislación y reglamentación sobre política pública ambiental de Puerto Rico. Se alega afirmativamente que este proyecto no requiere una Declaración de Impacto Ambiental ni una Evaluación Ambiental.

33. El párrafo #129 de la Demanda se niega según redactado por ser una caracterización incorrecta de los anejos a que hace referencia. Se alega afirmativamente que la ACT sostuvo ante la OGPe que este proyecto cuenta con fondos federales, por lo cual se cumplió con el trámite de evaluación ambiental realizado en la agencia federal correspondiente (*Federal Highway Administration*), quien certificó el cumplimiento con todo lo requerido para que este proyecto fuera aprobado como una “Exclusión Categórica” federal, con lo cual cumplía como Exclusión Categórica a nivel estatal (local). Se alega afirmativamente que la ACT cumplió con la correspondiente legislación y reglamentación sobre política pública ambiental de Puerto Rico. Se alega afirmativamente que este proyecto no requiere una Declaración de Impacto Ambiental ni una Evaluación Ambiental.

34. Los párrafos #130 al #131 de la Demanda se niegan. Se incorpora por referencia lo alegado afirmativamente en el párrafo anterior de esta Contestación a Demanda.

35. El párrafo #132 de la Demanda no requiere alegación respondiente nuestra por no estar dirigido a la compareciente y porque es una conclusión de derecho. De ser requerida, se niega. Se incorpora por referencia lo alegado afirmativamente en el párrafo #33 de esta Contestación a Demanda.

36. Los párrafos #133 al #134 de la Demanda se niegan. Se incorpora por referencia lo alegado afirmativamente en el párrafo #33 de esta Contestación a Demanda.

37. Los párrafos #135 al #139 de la Demanda se niegan según redactados. Se incorpora por referencia lo alegado afirmativamente en el párrafo #33 de esta Contestación a Demanda. A su vez, se incorpora por referencia lo alegado afirmativamente por la OGPe en el párrafo #135 de su Contestación a Demanda.

38. El párrafo #140 de la Demanda se niega. Se incorpora por referencia lo alegado afirmativamente en el párrafo #33 de esta Contestación a Demanda. A su vez, se incorpora por referencia lo alegado afirmativamente por la OGPe en el párrafo #135 de su Contestación a Demanda.

39. El párrafo #141 de la Demanda se niega. Se incorpora por referencia todo lo alegado en los anteriores párrafos de esta Contestación a Demanda.

40. Del párrafo #142 de la Demanda se acepta que la ACT la aprobación del Permiso Único Incidental Operacional #2024-544025-PUI-300201 al igual que una enmienda al mismo identificada bajo el número 2024-544025-PUI-301118. Se niega la referencia a “Nuevo Paseo Ciclista”. Se alega afirmativamente que la ACT obtuvo ese PUI y su enmienda de forma legal y válidamente, y sin someter información incorrecta o falsa, y sin mediar o usar cualquier otra circunstancia indebida (por ejemplo, engaño, dolo, etcétera).

41. El párrafo #143 de la Demanda se niega. Se alega afirmativamente que la ACT obtuvo ese PUI y su enmienda de forma legal y válidamente, y sin someter información incorrecta o falsa, y sin mediar o usar cualquier otra circunstancia indebida (por ejemplo, engaño, dolo, etcétera).

42. Los párrafos #144 al #145 de la Demanda no requieren alegación respondiente nuestra por ser una conclusión de derecho. De ser requerida, se niega. Se alega afirmativamente que la ACT obtuvo ese PUI y su enmienda de forma legal y válidamente, y sin someter información incorrecta o falsa, y sin mediar o usar cualquier otra circunstancia indebida (por ejemplo, engaño, dolo, etcétera).

43. Los párrafos #146 al #149 de la Demanda se niegan. Se alega afirmativamente que la ACT obtuvo ese PUI y su enmienda de forma legal y válidamente, y sin someter información incorrecta o falsa, y sin mediar o usar cualquier otra circunstancia indebida (por ejemplo, engaño, dolo, etcétera). Se incorpora por referencia todo lo alegado en los anteriores párrafos de esta Contestación a Demanda.

44. El párrafo #150 de la Demanda no requiere alegación respondiente nuestra por ser una conclusión de derecho. De ser requerida, se niega. Se alega afirmativamente que la ACT obtuvo ese PUI y su enmienda de forma legal y válidamente, y sin someter información incorrecta o falsa, y sin mediar o usar cualquier otra circunstancia indebida (por ejemplo, engaño, dolo, etcétera).

45. Los párrafos #151 al #152 de la Demanda se niegan. Se alega afirmativamente que la ACT obtuvo ese PUI y su enmienda de forma legal y válidamente, y sin someter información incorrecta o falsa, y sin mediar o usar cualquier otra circunstancia indebida (por ejemplo, engaño, dolo, etcétera). Se alega afirmativamente que la ACT sostuvo ante la OGPe que este proyecto cuenta con fondos federales, por lo cual se cumplió con el trámite de evaluación ambiental realizado en la agencia federal correspondiente (*Federal Highway Administration*), quien certificó el cumplimiento con todo lo requerido para que este proyecto fuera aprobado como una “Exclusión Categórica” federal, con lo cual cumplía como Exclusión Categórica a nivel estatal (local). Se alega afirmativamente que la ACT cumplió con la correspondiente legislación y reglamentación sobre política pública ambiental de Puerto Rico. Se alega afirmativamente que este proyecto no requiere una Declaración de Impacto Ambiental ni una Evaluación Ambiental.

46. El párrafo #153 de la Demanda no requiere alegación respondiente nuestra por no estar dirigido a la compareciente. De ser requerida, se niega. Se incorpora por referencia todo lo alegado en los anteriores párrafos de esta Contestación a Demanda.

47. Los párrafos #154 y #155 de la Demanda no requieren alegación respondiente nuestra por no estar dirigido a la compareciente y por ser una conclusión de derecho. De ser requerida, se niegan. Se incorpora por referencia todo lo alegado en los anteriores párrafos de esta Contestación a Demanda.

48. Los párrafos #156 al #158 de la Demanda no requieren alegación respondiente nuestra por no estar dirigido a la compareciente. De ser requerida, se niegan. Se incorpora por referencia todo lo alegado en los anteriores párrafos de esta Contestación a Demanda.

49. El párrafo #159 de la Demanda se niega. Se incorpora por referencia todo lo alegado en los anteriores párrafos de esta Contestación a Demanda.

50. El párrafo #160 de la Demanda se niega según redactado por ser una caracterización incorrecta del anejo a que hace referencia. Se alega afirmativamente que el proyecto en cuestión no causa un impacto adverso a la Reserva Marina Tres Palmas en Rincón.

51. Los párrafos #161 al #163 de la Demanda se niegan. Se alega afirmativamente que el proyecto en cuestión no causa un impacto adverso a la Reserva Marina Tres Palmas en Rincón.

52. El párrafo #164 de la Demanda no requiere alegación respondiente nuestra por no estar dirigido a la compareciente y por ser una conclusión de derecho. De ser requerida, se niega. Se alega afirmativamente que el proyecto en cuestión no causa un impacto adverso a la Reserva Marina Tres Palmas en Rincón.

53. Los párrafos #165 al #166 de la Demanda se niegan. Se alega afirmativamente que el proyecto en cuestión no causa un impacto adverso a la Reserva Marina Tres Palmas en Rincón.

54. Los párrafos #167 al #168 de la Demanda no requieren alegación respondiente nuestra por no estar dirigido a la compareciente. De ser requerida, se niegan. Se alega afirmativamente que el proyecto en cuestión no causa un impacto adverso a la Reserva Marina Tres Palmas en Rincón.

55. El párrafo #169 de la Demanda se niega según redactado. Se incorpora por referencia todo lo alegado en los anteriores párrafos de esta Contestación a Demanda.

56. Los párrafos #170 al #171 de la Demanda no requieren alegación respondiente nuestra por no estar dirigido a la compareciente. De ser requerida, se niegan. Se incorpora por referencia todo lo alegado en los anteriores párrafos de esta Contestación a Demanda.

57. Los párrafos #170 al #173 de la Demanda se niegan. Se incorpora por referencia todo lo alegado en los anteriores párrafos de esta Contestación a Demanda.

58. El párrafo #174 de la Demanda no requiere alegación respondiente nuestra por no estar dirigido a la compareciente. De ser requerida, se niega. Se incorpora por referencia todo lo alegado en los anteriores párrafos de esta Contestación a Demanda.

59. El párrafo #175 de la Demanda no requiere alegación respondiente nuestra por no estar dirigido a la compareciente. De ser requerida, se niega. Se incorpora por referencia todo lo alegado en los anteriores párrafos de esta Contestación a Demanda.

60. Los párrafos #176 al #182 de la Demanda se niegan. Se incorpora por referencia todo lo alegado en los anteriores párrafos de esta Contestación a Demanda.

61. Los párrafos #183 al #191 de la Demanda no requieren alegación respondiente nuestra por no estar dirigido a la compareciente. De ser requerida, se niegan. Se incorpora por referencia todo lo alegado en los anteriores párrafos de esta Contestación a Demanda.

DEFENSAS AFIRMATIVAS

Todas las aseveraciones y alegaciones esbozadas en los anteriores párrafos de este escrito son incorporadas por referencia aquí. Además, las siguientes defensas afirmativas son presentadas en conjunto o en la alternativa de cada una de ellas:

1. Amigos de Tres Palmas, Inc. no tiene legitimación activa propia o representativa para instar esta acción judicial contra los aquí demandados.

2. Los demás demandantes tampoco tienen legitimación activa para instar esta acción judicial contra los aquí demandados.

3. La Demanda no aduce hechos que justifiquen la concesión de un remedio a favor de la parte demandante y en contra de la compareciente.

4. No se cumplen con los requisitos para un *Injunction* permanente bajo la Ley 161-2009, según enmendada.

5. No se cumplen con los requisitos para un *Sentencia Declaratoria* bajo la Ley 161-2009, según enmendada.

6. El 29 de enero de 2024, la ACT emitió un “notice to proceed” con relación al proyecto en cuestión, el cual es un paseo o ruta ciclista y peatonal, para que comenzara a trabajarse desde el 12 de febrero de 2024. Este proyecto forma parte del Programa o Plan de mejoras permanentes de la ACT, cuenta con todos los endosos y permisos correspondientes, está en cumplimiento con ellos, y está exento de la presentación de una consulta de ubicación.

7. El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) aprobó el proyecto con el deslinde sometido y los trámites de permisología ante la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) aquí impugnados no requerían un desline nuevo o distinto a aquél.

8. Este proyecto está exento de permiso de construcción.

9. La ACT sostuvo ante la OGPe que este proyecto cuenta con fondos federales, por lo cual se cumplió con el trámite de evaluación ambiental realizado en la agencia federal correspondiente (*Federal Highway Administration*), quien certificó el cumplimiento con todo lo

requerido para que este proyecto fuera aprobado como una “Exclusión Categórica” federal, con lo cual cumplía como Exclusión Categórica a nivel estatal (local).

10. La ACT cumplió con la correspondiente legislación y reglamentación sobre política pública ambiental de Puerto Rico.

11. Este proyecto no requiere una Declaración de Impacto Ambiental ni una Evaluación Ambiental.

12. La ACT obtuvo de la OGPe el Permiso Único Incidental Operacional (PUI) y su enmienda de forma legal y válidamente, y sin someter información incorrecta o falsa, y sin mediar o usar cualquier otra circunstancia indebida (por ejemplo, engaño, dolo, etcétera).

13. Un deslinde actualizado no es requerido para obtener el PUI que emitió la OGPe.

14. La ACT obtuvo de la OGPe la Determinación de Cumplimiento Ambiental de forma legal y válidamente, y sin someter información incorrecta o falsa, y sin mediar o usar cualquier otra circunstancia indebida (por ejemplo, engaño, dolo, etcétera).

15. El PUI y la Determinación de Cumplimiento Ambiental emitidos por la OGPe se presumen correctos, legales y válidos en Derecho.

16. El proyecto en cuestión no causa un impacto adverso a la Reserva Marina Tres Palmas en Rincón.

17. El proyecto en cuestión no impacta la zona marítimo-terrestre ni los bienes de dominio público marítimo-terrestre.

18. El proyecto en cuestión cuenta con las autorizaciones y permisos correspondientes, por lo que es improcedente cualquier paralización bajo la Ley 161-2009, según enmendada.

19. La compareciente no está incumpliendo con alguna disposición o condición de cualquier permiso otorgado al proyecto en cuestión, por lo que es improcedente cualquier paralización bajo la Ley 161-2009, según enmendada.

20. La parte demandante está incorrectamente exigiendo la aplicación retroactiva de legislación y/o reglamentación.

21. Se incorporan por referencia las Defensas Afirmativas levantadas por la codemandada OGPe en su Contestación a Demanda, siempre y cuando no sean incompatibles con lo aquí alegado por la compareciente, ni estén en conflicto con la posición aquí asumida por la compareciente.

22. La compareciente actuó en todo momento como una persona prudente y razonable,

tomando todas las precauciones necesarias para cumplir con su responsabilidad.

23. La parte compareciente se reserva el derecho de levantar cualquier otra defensa afirmativa que pudiera surgir en el futuro como consecuencia de la utilización de los mecanismos de descubrimiento de prueba y/o de la investigación de los hechos que se pudiera estar llevando a cabo y/o de la preparación para la Vista en su Fondo de este caso.

24. Todas las alegaciones que no hayan sido expresamente admitidas o negadas en la presente contestación se tendrán por expresamente negadas.

POR TODO LO CUAL, muy respetuosamente se solicita a este Honorable Tribunal que declare No Ha Lugar la Demanda y, en consecuencia, desestime la misma con perjuicio y condene a la parte demandante a pagar a la compareciente las costas, gastos del presente litigio y honorarios de abogado.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.

En San Juan, Puerto Rico a 26 de enero de 2026.

CERTIFICO que este escrito ha sido presentado de manera electrónica a través del Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC), el cual da aviso de forma simultánea a todos los abogados(as) de récord a sus respectivas direcciones de correo electrónico.

Respetuosamente sometido,

f/Francisco J. Mercado-Olivero
FRANCISCO J. MERCADO-OLIVERO
PO Box 194306
San Juan PR 00919
RUA Núm. 13,037
Email: fmercado@mmlawpr.com
Tel. 939-389-6067